

1529202-11.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328773/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 21744593 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 6098/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS,

2328773 - 101º D.P. JDIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529202-11.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529202-11.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328773/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 21744593 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 6098/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS,

2328773 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA VITORIA PAULA DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de MARIA VITÓRIA PAULA DA SILVA e EVERSON DE JESUS FERREIRA porque teriam cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que, no dia 2 de dezembro de 2021, por volta das 21h, na Rua Lajedo, nesta cidade, os acusados, conluiados, estariam trazendo consigo para fins de tráfico, 360 porções contendo um total de 1.158 gramas da droga conhecida como "maconha", 533 porções contendo um total 308,4 gramas de cocaína, 453 porções contendo um total de 92,5 gramas de "crack", bem como 130 ml de "lança-perfume", substâncias entorpecentes causadoras de dependências física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O laudo de exame pericial químico-toxicológico está a fls. 139/142.

A denúncia foi preliminarmente recebida (fls. 99/100), providência que restou ratificada. Os réus, regularmente citados e notificados (fls. 128), ofertaram defesa preliminar. A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo ao final interrogado Everson. A ré Maria Vitoria tornou-se hoje revel. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição dos acusados subsidiariamente reclamando o afastamento da circunstância agravante apontada na denúncia, bem como, quanto à acusada, a desclassificação o tipo penal para aquele previsto no art. 37, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários, inclusive no que toca à aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 quanto a ambos os réus. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Paulo e Milton relataram que se deslocaram até o local dos fatos pois havia informação de que um homem alto estaria transportando entorpecentes. Após campana avistaram os réus saindo de um terreno e houve perseguição pois a ordem de parada emitida por Paulo não foi atendida. Os acusados foram alcançados e presos defronte à casa de Everson. Ele estava com a chave do imóvel, que tinha móveis como explicitou Paulo. Everson carregava uma mochila e nela havia as inúmeras porções de "maconha", "crack", cocaína e "lança perfume" apreendidas. No imóvel também havia drogas segundo ambas as testemunhas, dos mesmos tipos que estavam na mochila. Paulo esclareceu que na casa os entorpecentes estavam em vários lugares. Everson confirmou envolvimento no tráfico, bem como Maria Vitória, que além de saber e ter informado os valores das porções de drogas apreendidas, bem como demonstrando ciência das quantidades, confirmou que trabalhava como "olheira", isto é, vigiava a região para assegurar o sucesso da venda de drogas. Interrogado em juízo Everson negou a prática delitiva. Aduziu versão isolada e fantasiosa. Disse que no dia dos fatos saiu de casa por volta das 16h e, a pé, rumou ao local dos fatos, que fica distante de sua casa. Foi até lá visando jogar futebol, mas não encontrou ninguém, apenas Vitória, que já conhecia dali. Afirmou não saber se a ré era envolvida com tráfico de drogas. Disse que Vitória ofereceu-lhe cento e cinquenta reais para levar uma mochila até uma casa. Vitória acompanhou-lhe até o local. Não sabe quem morava ali. Disse que desconfiou que pudesse se tratar de drogas, mas não indagou a corré. Afirmou que está sendo processado pelo mesmo crime na Comarca de Itapeirica da Serra, bem como já foi processado quando adolescente por ato infracional equivalente a roubo. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova oral produzida, coesa e firme como explicitado, demonstrou a verossimilhança dos fatos articulados na exordial acusatória. No que toca à ré não há se cogitar da desclassificação do tipo penal para aquele previsto no art. 37, da Lei nº 11.343/06. Em que pese tenha ela, ao ser presa em flagrante com Everson transportando mais de uma mil e trezentas porções de diversos entorpecentes, afirmado que era "olheira", nestes autos nenhuma prova neste sentido se produziu. Ademais, fato é que a ré, como o próprio Everson confirmou, com ele estava indo levar a mochila com as drogas para guarda-las numa casa. Assim, tratou-se de prisão em flagrante delito por posse e transporte de entorpecentes. O tipo penal previsto pelo art. 37, da Lei nº 11.343/06, prevê simples colaboração ou atividade de informante, o que aqui, em absoluto, se vislumbra. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que tem preponderância sobre o art. 59, do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base em 8 anos, 4 meses de reclusão e 833 dias-multa no piso mínimo unitário legal para cada qual dos réus. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de traficantes que dispunham de mais de mil e

trezentas porções de diversos tipos de entorpecentes, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública atingindo uma miríade de pessoas. Em razão da menoridade dos apenados é de se atenuar as sanções aplicadas a cada um dos réus: 6 anos, 11 meses de reclusão e 695 dias-multa. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea “j”, do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 a ambos os réus eis que seu envolvimento com atividade criminosa é incontestável. Quando foram presos eram responsáveis pelo transporte e distribuição de mais de mil e trezentas porções de “maconha”, “crack”, cocaína e “lança perfume”, fato indicativo, de forma cabal, da confiança que seus superiores hierárquicos na engrenagem do crime organizado lhes depositavam. Ademais, além das porções que carregavam numa mochila, possuíam outras na casa local dos fatos. O regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea “b”, do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro a ambos os réus o apelo em liberdade. No que toca à ré, a fim de assegurar a aplicação da lei penal com o cumprimento cabal desta sentença, é de se decretar sua custódia cautelar preventiva. Trata-se de pessoa que, beneficiada com a liberdade provisória, hoje não se apresentou em juízo, fato indicativo de seu interesse em não se curvar aos mandos da Justiça. Ademais, considerando ter a ré praticado delito gravíssimo, que não à toa foi equiparado a hediondo, sua manutenção no meio social neste momento representa ameaça à ordem pública. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR MARIA VITÓRIA PAULA DA SILVA e EVERSON DE JESUS FERREIRA, qualificado nos autos, às penas de, cada qual, 6 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 695 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haverem infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06, do Código Penal. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento dos nomes dos condenados no rol dos culpados. Recomende-se Everson onde estiver custodiado. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE MARIA VITÓRIA PAULA DA SILVA. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA